



החטיבה המקצועית

החלטת מיסוי: 2187/11

תחום החלטת המיסוי: חוקי עידוד

הנושא: שיפוף בית מלון שאינו מהווה "הרחבה"¹ - החלטת מיסוי שלא בהסכם

העובדות:

1. חברה תושבת ישראל (להלן: "החברה") עוסקת במתן שירותי תיירות ובבעלותה בית מלון הכולל 318 חדרים בכ- 10 קומות.
2. החברה ביצעה עבודות שיפוף נרחבות ב- 5 קומות בבית המלון (כ- 150 חדרים וסויטות). עבודות השיפוף כללו, בין היתר, בניית קירות ותקרות אקוסטיות, עבודות אינסטלציה, עבודות איטום וחיפוי, התקנת דלתות, התקנת תשתית חשמל ותקשורת, החלפת ריהוט, התקנת שטיחים חדשים ועוד (להלן: "השיפוף"). במסגרת השיפוף החברה לא ביצעה הוספה ו/או הרחבה של מבנה בית המלון.

פרטי הבקשה:

לאשר כי השיפוף שביצעה החברה בבית המלון מהווה "הרחבה"¹ של בית המלון ("מפעל מוטב", שנת בחירה 2009) בהתאם להוראות סעיף 51 לחוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט-1959 (להלן: "החוק").

החלטת המיסוי ותנאיה:

נקבע כי השיפוף **אינו** מהווה "הרחבה"¹ של בית המלון מאחר ומתווה השיפוף אינו כולל הרחבה או הוספה של בנין לשם הגדלת מספר הלינות בו.

¹ "הרחבה" של בית מלון - כמשמעותה בהגדרת "הרחבה" שבסעיף 51 לחוק.